

1522134-73.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264893/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 27709093 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2264893 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522134-73.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522134-73.2022.8.26.0228 C. 1242/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264893/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 27709093 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2264893 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

Em 7 de dezembro de 2022^o, nesta cidade, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 20ª Vara Criminal, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz de Direito, o Dr. RICHARD FRANCISCO CHEQUINI, comigo, escrevente, Mariane Cristina A. S. do Nascimento, matrícula 371.524, foi aberta a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, nos autos acima mencionados. Pelo(a) MM. Juiz foi determinada a colheita dos depoimentos através de sistema audiovisual, nos termos do artigo

405, § 1º, do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, compareceu o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr. RAUL AGRIPINO DOS SANTOS PINTO. Presente o réu JOÃO VITOR DA SILVA, preso no CDP Osasco II, bem como seu Defensor Público, Dr. PAULO ARTHUR ARAÚJO DE LIMA RAMOS. Em seguida, o MM. Juiz de Direito determinou que se verificasse a perfeita funcionabilidade do sistema, nos termos da Res. CNJ 329/2020 o que, após conferência e conformidade, possibilitou o desenvolvimento regular do ato. Presentes a vítima NILSON MARCELLINO DOS SANTOS, bem como as testemunhas LUIS CARLOS DE OLIVEIRA e ANDERSON DOMINGUES SALES, que foram inquiridas. Em seguida, o defensor entrevistou-se com a ré, em contato reservado. Interrogado o réu. As partes declararam não terem nada a requerer na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: Declaro encerrada a instrução, com início os debates. Dada a palavra ao representante do Ministério Público e assim se manifestou: "manifestações colhidas por meio de áudio, gravado em mídia própria e à disposição das partes." Dada a palavra à Defesa e assim se manifestou: "MM. Juiz, de rigor a declaração de improcedência da ação penal, ante a insuficiência de provas a respeito do envolvimento do réu no fato. Sempre que ouvido, o acusado negou qualquer participação no delito, esclarecendo que apenas estava transitando pelo local quando foi abordado pelos policiais. Saiu para comprar um lanche próximo de sua residência, quando no caminho de volta para casa presenciou a abordagem de algumas pessoas e um dos policiais foi ao seu encontro. Estava mancando por ter sofrido um acidente e sequer esboçou qualquer reação, sendo facilmente abordado pelos agentes. Não manteve qualquer contato com o veículo mencionado na denúncia, nada sabendo a seu respeito. Não sabe quem são os indivíduos que estavam parados pelos policiais e nada sabe a respeito dos motivos desta abordagem. A sua versão de inocência deve ser devidamente valorada, pois não refutada pelo restante da prova. Observe-se que o policial Anderson, em seu depoimento, negou ter tido qualquer contato visual da suposta pessoa que teria saído do interior do veículo. Tal circunstância, como ele afirmou, foi relatado exclusivamente pelo policial Luis, não a podendo corroborar. Tal fato levanta sincera dúvida sobre o acerto da acusação. Inexplicavelmente, os três indivíduos que estariam mais próximos do veículo teriam sido abordados e liberados pelo policial Luis, que não soube explicar precisamente o porquê de semelhante decisão. O réu não estava com chaves do veículo ou qualquer outro instrumento que o ligasse ao fato ou ao produto do crime. De se destacar, ainda, que os próprios policiais reconheceram a presença de uma lanchonete naquela rua, mencionando expressamente terem ido indagar aos frequentadores se saberiam de algo e se teriam visto o réu chegar ali na condução do automóvel, obtendo resposta negativa a este último questionamento das pessoas no local. Assim, a prova é frágil e não proporciona qualquer segurança apta a elucidar o fato, o que recomenda a absolvição, como também pleiteada pelo Ministério Público em debates orais. Caso, contudo, entenda pela condenação, requer seja fixada a reprimenda no patamar mínimo legal, em homenagem ao princípio da individualização das penas, pois o dolo não teria transcendido o inerente ao tipo penal em comento. Requer a fixação de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, avaliando para tanto inclusive o tempo de prisão provisória já suportado pelo acusado. Por fim, que lhe seja concedido o direito de apelar em liberdade, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e a instrução criminal que se visava assegurar ter sido devidamente encerrada." Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Acolho as manifestações das partes, em sede de debates para, incorporadas ao presente "decisum", JULGAR IMPROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu." Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Pelo Dr. Promotor foi dito que não pretendia recorrer da sentença. Pela Defesa e pelo réu foi dito que não pretendiam recorrer da sentença. Ao final pelo MM Juiz foi dito: "EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Certifique-se o trânsito em julgado para as partes. Após, façam-se as comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos a seguir." As mídias serão disponibilizadas em pasta digital conforme prevê o comunicado Conjunto nº 277/2020. Antes do encerramento, o MM. Juiz de Direito fez dar ciência da presente ata às partes que, verificando-a, nada objetaram, determinando-se, então, a sua

preparação para assinatura eletrônica, saindo as partes devidamente intimadas, considerando-se publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente pelo(a) Juiz(a) presidente do ato. Cópia do presente termo foi disponibilizada às partes, consoante determina o artigo 1.269 e seu parágrafo 1º, das NSCGJ.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA